



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2026-16-APN-TDC#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 19 de Febrero de 2026

Referencia: Conc. 2002 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2024-122398580- -APN-DR#CNDC, caratulado: "*CROWN POINT ENERGÍA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*" (CONC.2002).

La presentación de fecha 7 de noviembre de 2024 mediante la cual CROWN POINT ENERGÍA S.A. notificó la adquisición del control exclusivo de las concesiones de hidrocarburos de las áreas «*Piedra Clavada*» y «*Koluel Kaike*», ubicadas en la Provincia de Santa Cruz, que pertenecían a PAN AMERICAN ENERGY, S.L. Sucursal Argentina, junto con una serie de contratos y otros bienes inherentes a dichas concesiones.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-17035517-APN-SCE#ANC), emitido el 18 de febrero de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de las concesiones de hidrocarburos de las áreas «*Piedra Clavada*» y «*Koluel Kaike*», ubicadas en el norte de la Provincia de Santa Cruz, en el denominado Flanco Sur de la Cuenca del Golfo San Jorge, que pertenecían

a PAN AMERICAN ENERGY, S.L. Sucursal Argentina ("PAE ARGENTINA"), junto con una serie de contratos y otros bienes inherentes a dichas concesiones, por parte de CROWN POINT ENERGÍA S.A. ("CPESA"). La operación se perfeccionó el 31 de octubre de 2024.

CPESA es una sociedad anónima cuya actividad principal es la extracción de petróleo crudo y gas natural, controlada en última instancia por Andrés P. PERALTA, Francisco T. PERALTA, Agustina P. PERALTA y Nicolás A. PERALTA. PAE ARGENTINA es una sociedad constituida de conformidad con las leyes del Reino de España, con actividad en el área de hidrocarburos y petróleo.

La notificación se realizó en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442. La operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de dicha ley.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control exclusivo de las concesiones de las áreas «*Piedra Clavada*» y «*Koluel Kaike*» por parte de CPESA infringe el artículo 8º de la Ley 27.442.

La Secretaría identificó que la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y de gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica nacional.

No obstante, concluyó que el fortalecimiento del grupo comprador es poco significativo en ambos mercados, dado que la participación conjunta de CPESA y las áreas objeto de la operación no superó el 0,97% en el mercado de petróleo ni el 0,13% en el mercado de gas durante el período 2021-2023, por lo que los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.

Asimismo, la Secretaría señaló que no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 18 de febrero de 2026.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo de las concesiones de hidrocarburos de las áreas «*Piedra Clavada*» y «*Koluel Kaike*», ubicadas en la Provincia de Santa Cruz, que pertenecían a PAN AMERICAN ENERGY, S.L. Sucursal Argentina, junto con una serie de contratos y otros bienes inherentes a dichas concesiones, por parte de CROWN POINT ENERGÍA S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese a CROWN POINT ENERGÍA S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.

Digitally signed by Marcelo D'Amore
Date: 2026.02.19 10:46:35 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcelo D'Amore
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2026.02.19 11:09:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2026.02.19 12:53:02 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2024-122398580- -APN-DR#CNDC, caratulado: "CROWN POINT ENERGÍA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC.2002).

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de las concesiones de hidrocarburos de las áreas «Piedra Clavada» y «Koluel Kaike», ubicadas en la Provincia de Santa Cruz, que pertenecían a PAN AMERICAN ENERGY, S.L. Sucursal Argentina ("PAE ARGENTINA") junto con una serie de contratos¹ y otros bienes² inherentes a dichas concesiones, por parte de CROWN POINT ENERGÍA S.A. ("CPESA").
2. De conformidad con lo informado por la parte notificante, la operación se perfeccionó el 31 de octubre de 2024.³
3. «Piedra Clavada» y «Koluel Kaike» son dos concesiones de explotación de hidrocarburos ubicadas en el norte de la provincia de Santa Cruz, en el denominado Flanco Sur de la Cuenca del Golfo San Jorge. Ambas son productoras de petróleo y gas natural,
4. CPESA es una sociedad anónima cuya actividad principal es la extracción de petróleo crudo y gas natural, controlada en última instancia por Andrés P. PERALTA, Francisco T. PERALTA, Agustina P. PERALTA y Nicolás A. PERALTA.
5. PAE ARGENTINA es una sociedad constituida de conformidad con las leyes del Reino de España, con actividad en el área de hidrocarburos y petróleo.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 31 de octubre de 2024, y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 7 de noviembre de 2024.

¹ Contrato para la implementación de un compromiso de inversiones en áreas hidrocarburíferas de la provincia de Santa Cruz del 25 de junio de 2007, celebrado entre la parte vendedora y la Provincia de Santa Cruz y el contrato de operación del 4 de abril de 2008 celebrado entre la vendedora y Fomento Minero de Santa Cruz S.E.

² Los bienes tangibles de la vendedora, comprendiendo todos los activos tangibles relacionados con los Activos y ubicados en las tierras de las Concesiones; el inventario de hidrocarburos líquidos comercializables producidos o almacenados en instalaciones dentro de las tierras de las Concesiones de hidrocarburos al 1° de enero de 2024, con ciertas exclusiones; y los "Consumibles", que abarcan productos como válvulas, tuberías y otros repuestos usados en las Áreas.

³ Conforme certificados de cierre y sus traducciones vinculado como IF-2024-141468303-APN-DTD#JGM.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 7 de noviembre de 2024, CPESA notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0+F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. d), de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación, conforme establece el artículo 9° de la LDC, obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el momento en que se notificó la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000).⁴
10. El 22 de noviembre de 2024 —y tras analizar la presentación efectuada—, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado. El requerimiento fue notificado el mismo día.
11. El 22 de noviembre de 2024, la ex CNDC solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. Los organismos requeridos no dieron respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tienen objeciones que formular a la operación notificada.
12. El 11 de diciembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 + F1 acompañado.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 11 de diciembre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La operación notificada consiste en la adquisición del 100% de las concesiones de hidrocarburos de las áreas «Piedra Clavada» y «Koluel Kaike», ubicadas en la Provincia de Santa Cruz, por parte de CPESA.

⁴ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web.” El 23 de enero de 2024, la ex Secretaria de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

15. A continuación, se detallan las actividades de las empresas afectadas en Argentina:

**Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas
en la República Argentina**

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
CROWN POINT ENERGÍA S.A.	Extracción de petróleo crudo y gas natural.
CROWN POINT ENERGY INC.	
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	Prestación de servicios bancarios, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, de cuantos negocios y operaciones autorizadas por las leyes vigentes, que rigen las entidades financieras y/o bancarias del país.
LIMINAR S.A.	Prestación de servicios inmobiliarios.
CRÉDITO DIRECTO S.A.	Prestación de asistencia financiera a personas físicas, a través del otorgamiento de préstamos personales de consumo.
GESTIÓN DE PRÉSTAMOS Y COBRANZAS S.A.	Administración y cobranza de microcréditos y préstamos.
GST CAPITAL S.A.	Arrendamiento financiero, leasing y brinda servicios empresariales.
PRÉSTAMOS Y SERVICIOS S.A.	Administración y asesoramiento a empresas, fideicomisos, propiedades, bienes muebles y negocios financieros.
FID AVAL S.G.R.	Sociedad de garantía recíproca que da acceso al crédito a micro, pequeñas y medianas empresas a través del otorgamiento de garantías.
LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A.	Prestación de servicios de seguros, coaseguros y reaseguros en general.
ORÍGENES SEGUROS DE RETIRO S.A.	Prestación de seguros de retiro individual y colectivo.
SOLUCIONES DE ASISTENCIA INTEGRAL S.A.	Prestación de servicios auxiliares a la actividad aseguradora, principalmente en el ámbito de la prestación de servicios de asistencia y de garantía extendida.

RE-2026-17035517-APN-SCE#ANC

LIFE INSURTECH COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	Prestación de seguros, reaseguros y coaseguros en las coberturas denominadas "Seguros de personas, vida, individual, colectiva, salud y sepelio".
LIFE GROUP COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	Prestación de seguros de personas.
Objeto	
100% de las áreas « <i>Piedra Clavada</i> » y « <i>Koluel Kaike</i> » ubicadas en la Provincia de Santa Cruz.	Exploración y explotación de hidrocarburos.

Fuente: SCE en base a información aportada por la parte notificante.

16. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas, ambos considerados de cobertura geográfica nacional.⁵

III.2. Efectos horizontales en los mercados de exploración y producción de petróleo y gas

17. La presente operación genera un fortalecimiento del grupo comprador en los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición del 100% de las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «*Piedra Clavada*» y «*Koluel Kaike*».
18. A continuación, se presenta la producción de petróleo (m³) de CPESA, en función de sus participaciones en uniones transitorias de empresas ("UTES") y concesiones, así como las participaciones de mercado de las áreas objeto.

Tabla 2 | Producción de petróleo y participaciones. Período 2021 – 2023

PETRÓLE O	2021		2022		2023	
	m3	Participación	m3	Participación	m3	Participación
CPESA	63.108	0,21%	65.497	0,19%	51.149	0,14%
Áreas objeto	224.532	0,76%	213.636	0,63%	196.899	0,53%

⁵ La ex CNDC definió estos mercados en el Dictamen (ex) CNDC 946/2012, parte integrante de la Resolución (ex) SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: "EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156". La definición fue reiterada en el Dictamen (ex) CNDC 38056898/2018, integrante de la Resolución (ex) SCI 18/2018, emitidos en el marco del expediente EX-2018-31929643- - APNDGD#MP, caratulado "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)".

% conjunta	287.640	0,97%	279.133	0,82%	248.048	0,67%
Total Argentina	29.802.189	100%	33.812.429	100%	36.868.035	100%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la parte notificante y datos de la Secretaría de Energía.⁶

19. Asimismo, la siguiente tabla muestra la producción de gas (Mm³) de CPESA, en función de sus participaciones en UTEs y concesiones, así como las participaciones de mercado de las áreas objeto.

Tabla 3 | Producción de gas y participaciones. Período 2021 – 2023.

GAS	2021		2022		2023	
	Mm3	Participación	Mm3	Participación	Mm3	Participación
CPESA	42.611	0,09%	36.021	0,07%	34.587	0,07%
Áreas objeto	17.145	0,04%	14.250	0,03%	13.092	0,03%
% conjunta	59.756	0,13%	50.271	0,10%	47.679	0,10%
Total Argentina	45.306.159	100%	48.489.510	100%	48.125.399	100%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la parte notificante y datos de la Secretaría de Energía.⁷

20. Tal como se desprende de las tablas precedentes, el fortalecimiento del grupo comprador es poco significativo, tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas, dado que la participación conjunta no superó en ningún caso el 1%. Por consiguiente, los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.
21. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta SCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

22. Esta SCE no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

⁶ Producción de Petróleo y Gas - desde 2019 (Sesco Web) disponible en <https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/produccion-de-petroleo-y-gas>

⁷ Producción de Petróleo y Gas - desde 2019 (Sesco Web) disponible en <https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/produccion-de-petroleo-y-gas>

IV CONCLUSIONES

23. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general.
24. Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. c), de la Ley 27.442, recomienda al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición por parte de CROWN POINT ENERGÍA S.A. del control exclusivo de las concesiones de hidrocarburos de las áreas «*Piedra Clavada*» y «*Koluel Kaike*» ubicadas en la Provincia de Santa Cruz, que pertenecían a PAN AMERICAN ENERGY, S.L. Sucursal Argentina, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.
25. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número: RE-2026-17035517-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 18 de Febrero de 2026

Referencia: Conc. 2002 - Dictamen SCE Art. 14-a

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.02.18 14:32:58 -03:00

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.02.18 14:32:59 -03:00